

הכנסת העשרים וחמש

משה טור פז	דוד ביטן	יוזמים : חברי הכנסת
עידן רול	אופיר כץ	
ולדימיר בליאק	אריאל קלנר	
יוראי להב הרצנו	עמית הלוי	
רם בן ברק	אלי דלל	
אלעזר שטרן	אברהם בצלאל	
מטי צרפתי הרכבי	יצחק קרויזר	
מנסור עבאס	דן אילוז	
אליהו ברוכי	טלי גוטליב	
יונתן מישרקי	בועז ביסמוט	
אוריאל בוסו	משה סעדה	
אורנה ברביבאי	לימור סון הר מלך	
אימאן ח'יטיב יאסין	רון כץ	
חוה אתי עטייה	מאיר כהן	
יצחק פינדרוס	מיכאל מרדכי ביטון	
אחמד טיבי	מירב בן ארי	
יוסף עטאונה	סימון דוידסון	
	נאור שירי	

2313/25/פ

הצעת חוק תאגידי מים וביו (תיקון – הוראות שונות לעניין תאגידים אזוריים), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 1 1. בחוק תאגידי מים וביו, התשס"א–2001¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2 –

(1) במקום ההגדרה "המועד הקובע" יבוא :

"המועד הקובע" – אחד מאלה :

(1) לגבי חברה ולגבי רשות מקומית בלא חברה – י"ב בטבת התשפ"ו

(1 בינואר 2026) ;

(2) לגבי חברה שהוקמה על ידי רשות מקומית מיום כ"ט בשבט

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 454.

התשע"ד (30 בינואר 2014) עד ליום כ"ה בסיוון התשפ"ד (1 ביולי 2024)
– א' בטבת התשפ"ה (1 בינואר 2025); "

(2) בהגדרה "רשות מקומית בלא חברה", במקום "כ"ז בסיוון התשע"ט
(30 ביוני 2019)" יבוא "כ"ה בסיוון התשפ"ד (1 ביולי 2024)".

תיקון סעיף 6א 2. בסעיף 6א(ב) לחוק העיקרי, במקום "כ"ז בסיוון התשע"ט (30 ביוני 2019)"
יבוא "כ"ה בסיוון התשפ"ד (1 ביולי 2024)" ובמקום "חוק תאגידי מים וביוב
(תיקון מס' 11), התשע"ח–2018" יבוא "חוק תאגידי מים וביוב (תיקון –
דחיית מועדים וייעוד רווחיה של חברה), התשפ"ג–2023".

תיקון סעיף 6ג 3. בסעיף 6ג(א) לחוק העיקרי, במקום "שמספרן לא יעלה על 30, כך שלכל קבוצה
כאמור" יבוא "כך שלכל קבוצה".

תיקון סעיף 16 4. בסעיף 16 לחוק העיקרי, סעיף קטן (ח) – בטל.

תיקון סעיף 16ז 5. בסעיף 16ז(ב) לחוק העיקרי, במקום "כ"ח בסיוון התשע"ט (1 ביולי 2019)"
יבוא "כ"ו בסיוון התשפ"ד (2 ביולי 2024)", במקום "כ"ח בתמוז התשע"ט (31
ביולי 2019)" יבוא "כ"ו בתמוז התשפ"ד (1 באוגוסט 2024)", במקום "בפסקה
(3) יבוא "בפסקה (2)" ובמקום "י' באב התש"ף (31 ביולי 2020)" יבוא "ז'
באב התשפ"ה התשפ"ה (1 באוגוסט 2025)".

תיקון סעיף 63 6. בסעיף 63(א)(5) לחוק העיקרי, המילים "בלי לגרוע מכלליות האמור, הממונה
לא יאשר ייעוד רווחים לחלוקה אם החברה לא ביצעה שלב משלבי ההקמה או
הוראה לפי סעיף 16ז(ה) במועדים שנקבעו לכך באותו סעיף" – יימחקו.

ד ב ר י ה ס ב ר

כללי חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א–2001 (להלן – החוק) מחייב את כל העיריות והמועצות
המקומיות, החל בשנת 2007, להעביר את האחריות להפעלת שירותי מים וביוב בתחומיהן לידי תאגיד
נפרד (חובת תיאגוד).

בשנת 2013 אושר בכנסת תיקון מקיף לחוק שקבע חובת תיאגוד אזורי – צמצום מספר תאגידי המים
והביוב והקמת תאגידי אזוריים, במטרה להביא להתייעלות במשק המים (להלן – תיקון 2013).
תיקון 2013 קבע הוראות שונות לגבי הקמתם של התאגידי האזוריים, ובכלל זה הגדיר את שלבי
ההקמה, וכן קבע מועדים מחייבים – מועד מחייב להקמת תאגידי מים וביוב ברשויות מקומיות שטרם
עשו כן (רשויות ללא תאגיד), ומועד מחייב להקמת תאגידי אזוריים (להלן – המועד הקובע). מועדים
אלה נדחו פעם אחר פעם בשל קשיים שונים שהתעוררו בהיערכות ליישום תיקון 2013, וכתוצאה מכך
המתווה לצמצום מספר תאגידי המים והביוב לא נכנס למעשה לתוקף. הדחייה האחרונה במועדים
המחייבים אושרה בתיקון חוק שהתקבל בדצמבר 2017, והמועד הקובע להקמת התאגידי האזוריים

² ס"ח התשע"ח, עמ' 94.

נדחה כך שיחול בשנים 2019 ו-2020.

בשנת 2018 אושר בכנסת תיקון נוסף שנועד לקדם את יישום המתווה להקמת תאגידים אזוריים. בין היתר, נקבע בתיקון האמור כי מספר תאגידי המים והביוב יצומצם כך שמספרם לא יעלה על 30. עם זאת, גם המתווה בנוסחו המתוקן לא יושם בשל קשיים שונים.

נוסף על כך, סעיף 63(א)(5) לחוק קובע כי החלטות של תאגיד מים וביוב בדבר ייעוד רווחיו לחלוקה טעונות אישור של הממונה על התאגידים ברשות הממשלתית למים וביוב (להלן – רשות המים), וזאת בכפוף לכללים שקובעת מועצת רשות המים – כללי תאגידי מים וביוב (ייעוד רווחים), התשע"ד–2014. עוד קובע הסעיף האמור כי הממונה על התאגידים ברשות המים לא יאשר לתאגיד מים וביוב להחליט על ייעוד רווחים לחלוקה אם התאגיד לא ביצע שלב משלבי ההקמה להקמת תאגיד אזורי בהתאם להוראות החוק. הוראות סעיף 63(א)(5) האמור נועדו לתמרץ את הרשויות המקומיות לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו בחוק להקמת תאגידים אזוריים ולהשית סנקציה כלפי רשויות מקומיות המפרות את החובות הקבועות בחוק.

לסעיפים 1, 2 ו-5 לאור קשיים שונים שעלו ביישום חובת התיאגוד האזורי, מוצע לתקן את החוק ולדחות את המועדים הקבועים בו כך שיחולו בשנת 2024 עד 2026. דחיית המועדים תאפשר בחינה מעמיקה של עתידם של תאגידי המים והביוב ושל המתווה הראוי לקידום התייעלות במשק המים והביוב. **לסעיפים 3 ו-4** סעיף 6 לחוק קובע כי רשות המים, לאחר המלצת הממונה על התאגידים ברשות המים, תשייך את הרשויות המקומיות לקבוצות שמספרן לא יעלה על 30, כך שלכל קבוצה יהיה תאגיד אזורי אחד. עוד קובע החוק בסעיף 16 שבו סמכות לתת לתאגיד מים וביוב פטור מהחובה להקים תאגיד אזורי או להצטרף לתאגיד אזורי, ובלבד שגם לאחר מתן הפטור מספרם הכולל של תאגידי המים והביוב, ובכללם תאגידים אזוריים, לא יעלה על 30. נוכח הקשיים ביישום מתווה התיאגוד האזורי וכדי לאפשר גמישות בקביעת מספר התאגידים האזוריים שיוקמו, מוצע לבטל את המגבלה שלפיה מספר התאגידים האזוריים לא יעלה על 30 ולתקן בהתאם גם את המגבלה הקבועה לעניין הפטור כאמור.

לסעיף 6 מאחר שיישום מתווה התיאגוד האזורי נתקל בקשיים כמפורט לעיל, הממונה על התאגידים ברשות המים לא מאשר מאז שנת 2020 כל חלוקה של רווחים (דיבידנדים) לרשויות המקומיות, שהן בעלות המניות בתאגידי המים והביוב. מדובר בסכומים שיכולים להיות מועברים לקופת הרשות המקומית הרלוונטית, לטובת תושבי הרשות. לאור הקשיים ביישום מתווה התיאגוד האזורי והבחינה מחדש של המתווה בכללותו, מוצע לתקן את סעיף 63(א)(5) לחוק ולקבוע כי הממונה על התאגידים ברשות המים יהיה רשאי לאשר ייעוד רווחים לחלוקה גם לתאגיד מים וביוב שלא ביצע שלב משלבי ההקמה של תאגיד אזורי. בהקשר זה יצוין כי מאז כניסתם לתוקף של כללי תאגידי מים וביוב (הפחתה של סכומי עיצום כספי), התשפ"ב–2021, רשות המים מוסמכת להטיל עיצומים כספיים בשל הפרות החוק כך שיש לה כלי אכיפה אפקטיביים גם ללא הגבלת סמכותו של הממונה לאשר חלוקה של רווחים לרשויות המקומיות כאמור.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בשבט התשפ"ג (06.02.2023)